

문답조사 진행 요령

1. 문답조사 진행 시나리오

- ▶ 안녕하세요? (저는 이번 건의 조사를 담당하게된 국토교통부 조사관 000입니다.)
- ▶ 지금부터 항공안전법 제132조제2항에 따라 (관련 사례 주요내용) 사례와 관련한 문답조사를 시작하겠습니다.
- ▶ 이 문답의 목적은 이번 사례에 대한 당사자의 시시비비에 대하여 토론하는 것이 아니고, 관계자에게 당시 상황을 정확하게 확인하기 위한 것입니다.
- ▶ 이 문답의 순서는 (① 조사관의 발생개요 설명 ② 관계자별 의견진술 ③ 추가 질문 및 답변) 순으로 진행됩니다.
- ▶ 순서에 따라 이번 사례의 발생개요를 본 조사관이 설명 드리겠습니다.
 - 관련 사례 주요내용
- ▶ 문답 순번은 (000 님)입니다. 관계자별로 의견진술을 듣도록 하겠으니, 다른 분들은 다른 장소에서 차례를 기다려 주시기 바랍니다.
 - * 여건에 따라 모든 피조사자 합동 진술 가능
- ▶ 가급적 조사관은 문답 질의서를 사전에 준비하여 서면으로 작성
- ▶ 문답 질의서에 따라 발생개요, 조사거부 처분 관련 법령, 묵비권 권리를 고지하고, 녹취 동의 여부 확인
- 문답 조사에 앞서 진술인은 불리하다고 생각되는 답변은 묵비권을 행사할 수 있습니다.
또한, 아울러 본 진술은 항공안전 법령에 따라 기록 및 녹취되고 있음을 알려 드립니다.
이에 동의하십니까?.(녹음 시작)
- ▶ 이번 사례에 대하여 진술을 들었습니다만, 상황을 정확하게 확인하기 위하여 추가 질문을 하도록 하겠습니다. 답변하여 주시기 바랍니다.
- ▶ 이번 사례에 대하여 관계자별로 충분한 의견진술과 증거제출 등이 있었으므로 추가 문답 없이 문답 조사를 종결토록 하겠습니다. 다만, 이번 문답조사 내용에 대하여 불명확한 부분에 대한 추가 설명과 입증자료 요구가 있을 수 있습니다.(녹음 종료)
 - * 추가 문답조사가 필요한 경우에는 추후 기일을 정하여 질의하겠다고 선언

2. 문답 예시

문 답 서(예시)
○ 소 속 : ○○○○○○ ○ 직위/직급 : ○○○○ ○ 성 명 : ○ ○ ○
위 사람은 '21.xx.xx.(화). xx:xx분경 00공항에서 000항공이 ----- ----- ----- ----- 발생한 사건에 대하여 정확한 사실 확인을 위해 (장소)에서 국토교통부 조사관 (성명)와 함께 다음과 같이 임의 문답하였다.
「항공안전법」 제163조(검사 거부 등의 죄) 제132조제2항 및 제3항에 따른 검사 또는 출입을 거부·방해하거나 기피한 자는 500만 원 이하의 벌금에 처한다.
문답 조사에 앞서 진술인은 불리하다고 생각되는 답변은 묵비권을 행사할 수 있습니다. 또한, 아울러 본 진술은 항공안전 법령에 따라 기록 및 녹취되고 있음을 알려 드립니다. 이에 동의하십니까? (예)
1. 귀하의 성함과 현재 거주하고 있는 주소지 및 연락처를 말씀해 주십시오. - 성 명 : - 주 소 : - 연락처 : 2. 귀하의 소속, 직급, 입사년도를 말씀해 주십시오. - 소 속 : - 직 급 : - 입사년도 : 3. 보유한 한정자격을 말씀해 주십시오. - 4. 한정자격을 취득한 후 근무경력은 얼마나 되십니까? - 5. 하루 전 '21.xx.xx.(월) 근무 또는 일상으로 인해 사건당일 업무에 지장을 초래할 만한 일들이 있다면 설명해 주십시오. -

6. 항공안전장애 발생 당시의 직무, 근무석 운영상황을 설명해 주십시오.

—

7.

—

xx. 본인이 생각하기에 발생 원인은 무엇이라고 판단하고 있습니까?

—

xx. 마지막으로 이와 관련하여 하시고 싶은 말씀이 있으면 말씀하시기 바랍니다.

—

(제출한 증거는 원본과 상위 없음을 확인하고 본 질의서에 첨부하다)

위와 같이 문답 후 진술인에게 위 문답 내용을 열람(낭독)하게 한 결과 진술내용과 상위 없으며, 오거나 증감할 사항이 전혀 없음을 확인함.

20xx. xx. xx.

진술인 : 소속 ○○○○○○ ○○○○ 직급 ○○○○ 성명 ○○○ (서명)

조사관 : 소속 국토교통부 항공교통과 항행안전감독관 성명 ○○○ (서명)

조사관 : 소속 국토교통부 항공교통과 항행안전감독관 성명 ○○○ (서명)